

일련번호	15	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

부 서 주 의

제 목 공사성격 사업 계약방법 부적정

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단은 공사성격 사업 계약사항을 용도물품 구매로 청구하고 계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단준

「현장 전문공사 등 발주 유의사항 알림」(♀♀♀♀처-12277, 2016. 9. 26.)을 보면 예정가격(설계) 작성이 필요한 공사 또는 제조물품을 예정가격 작성이 불필요한 기성품*의 구매인 용도물품으로 청구하는 것을 금지하도록 하였고 소요 자재가 기성품 성격이라도 그 설치에 별도의 비용이 발생할 경우에는 제조구매 설치 형태의 일반계약으로 발주하도록 명시하였다. 따라서, 공사가 포함된 제조 구매설치 계약과 기성품이라도 설치의 비용이 발생하는 경우 용도물품 구매가 아닌 일반계약으로 청구하여 입찰방법, 참가자격 등을 포함한 검토절차를 통해 계약을 체결하고 과업 수행에 따른 대가 지급 후 하자보수증권(또는 납부각서)를 징구하여야 한다.

* 기성품은 조달단가 및 공장도가격 등 예정가격이 확정되어, 판매자가 제작 및 설치 등의 비용을 포함하여 공표하여 제시한 물품을 말함

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)에 따르면 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부 장관에 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 않고 건설업을 할 수 있다”고 규정하고 있고, 「건설산업기본법시행령」 제8조(경미한 건설공사 등)에서는 건설업 등록의 예외에 해당하는 경미한 건설공사로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 규정하고 있다.

1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액이 5천만원미만인 건설공사
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사 (단, 가스시설공사, 철강구조물공사, 석도설치공사, 승강기설치공사, 철도궤도공사, 난방공사는 제외)
3. 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

「계약업무규정」 제61조(하자보수보증금)에 따라, 계약부서의 장은 준공대가를 지급할 때에는 계약상대자로부터 하자보수보증금 또는 보증서를 제출받아야 한다. 하자담보책임기간 및 하자보수보증금율은 공사계약의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임기간) 및 제72조(하자보수보증금률)을 따르며, 물품구매계약의 경우 납품완료일로부터 2년 및 계약금액의 100분의 3으로 한다. 다만 물품구매계약 계약의 경우 사업부서의 장은 성질상 하자보수가 불필요하거나 하자보수책임을 달리 정할 필요가 있는 경우에는 하자

담보책임기간과 하자보수보증금율을 달리 정하거나 면제할 수 있다.

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정의무)에 의거, 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다. 또한 「적격 수급업체 선정 매뉴얼」(☐☐☐☐☐-3424, 2023. 12. 13.)에 따라 K-water에서 추진중인 모든 도급사업* 대상으로 해당사업 발주요청 전 안전보건 수준평가를 시행하여야 한다.

* 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약(단, 수급인 소유의 작업장소에서만 작업이 이뤄지거나, 근로자를 사용하지 않는 개인사업자에게 도급하는 경우는 제외)

3. 감사결과 확인된 문제점

☐☐☐☐☐☐단은 전문공사 또는 제조물품 계약으로 집행하여야 할 건물 용도 물품으로 발주하여 수의계약처리 하였다. 이 과정에서 아래와 같이 업면허 미보유 업체와 계약을 하였으며, 하자보수보증서를 미징구하거나 안전보건수준평가를 미이행한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ☐☐☐☐☐☐단은 감사 결과를 수용하며, 특별한 의견을 제시 하지 않았다.

조치할 사항

☐☐☐☐☐☐단장은 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 계약업무 관련 법령 및 규정을 숙지하여 업무를 수행하시기 바랍니다. (부서주의)